Droit foncier et domanial approfondi

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-13

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Approfondissement du droit foncier malien : gestion du domaine de l'État lue par ses critères et ses organes décrits par leurs fonctions, modes d'attribution des terres du domaine privé, sécurisation des droits fonciers en milieu rural, cadastre et conservation foncière, aperçu du droit de l'urbanisme, expropriation pour cause d'utilité publique en principes, contentieux foncier et enjeux des réformes foncières liées à la décentralisation. Le Code domanial et foncier est présenté par son architecture, jamais détaillé ni reproduit ; tous les dossiers sont fictifs, étiquetés d'exercice et revérifiés, sans région ni communauté nommées.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La gestion du domaine de l'État : principes et organes
• Leçon 2 — Les modes d'attribution des terres du domaine privé de l'État
• Leçon 3 — La sécurisation foncière en milieu rural : outils et démarches
• Leçon 4 — Le cadastre et la conservation foncière
• Leçon 5 — Droit de l'urbanisme : permis de construire et règles d'occupation (aperçu)
• Leçon 6 — L'expropriation pour cause d'utilité publique : procédure et indemnisation
• Leçon 7 — Le contentieux foncier : juridictions et modes de règlement
• Leçon 8 — Réformes foncières et décentralisation au Mali : enjeux
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Ce cours approfondit le droit foncier malien étudié en Licence 2. Il part d'un constat simple : la terre est à la fois un support de vie, un outil de production, un patrimoine familial et un actif que les pouvoirs publics administrent au nom de l'intérêt général. Ces dimensions se superposent sur les mêmes parcelles, et c'est cette superposition qui fait la difficulté propre de la matière : un même sol peut relever d'un usage ancien transmis dans une famille, d'une attribution administrative et d'un projet d'équipement collectif. Le juriste qui intervient sur ce terrain doit donc toujours commencer par démêler les couches de droits et de régimes avant de proposer la moindre solution.

La méthode reste celle de DRO-L2-13 : lire le Code domanial et foncier par son architecture — ses grandes catégories, ses institutions décrites par leurs fonctions, ses mécanismes — sans jamais le détailler disposition par disposition, et renvoyer systématiquement au texte en vigueur pour toute situation réelle. L'approfondissement porte sur les points où la pratique concentre les questions : la gestion quotidienne du domaine de l'État, les modes d'attribution des terres disponibles, la sécurisation des droits en milieu rural, la fiabilité des registres et des titres, l'encadrement de la construction par l'urbanisme, la prise de terre pour les ouvrages publics et le règlement des conflits qui en naissent.

Chaque leçon travaille sur un dossier fictif complet — commune inventée, parties désignées par leurs rôles, montants et superficies d'exercice revérifiés — pour entraîner le geste professionnel central du juriste foncier : qualifier le régime applicable à un bien, identifier l'acteur compétent par sa fonction, dérouler la procédure en étapes relatives, puis choisir la voie de règlement adaptée au litige. Les droits coutumiers y sont décrits avec le même respect analytique que le droit écrit, sans qu'aucun contenu de coutume soit affirmé comme une règle, et les enjeux des réformes en cours sont présentés en balance, arguments des deux côtés, comme il convient à un cours qui forme des juristes et non des partisans.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer le domaine public et le domaine privé de l'État par leurs critères, et expliquer les mécanismes d'inaliénabilité, de désaffectation et de déclassement.
- Comparer les modes d'attribution des terres du domaine privé de l'État — vente, bail, concession — par la logique propre de chacun.
- Décrire les outils et les étapes relatives de la sécurisation foncière en milieu rural, en posture descriptive à l'égard des droits coutumiers.
- Expliquer les fonctions du cadastre et de la conservation foncière : levés, bornage contradictoire, publicité foncière et titre foncier.
- Présenter, en aperçu, le mécanisme du permis de construire et la logique des règles d'occupation du sol, sans règle technique affirmée.
- Dérouler la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en étapes relatives et discuter le principe d'une indemnité juste et préalable.
- Identifier les voies de règlement du contentieux foncier — juge, administration, médiation, acteurs traditionnels — et leurs articulations.
- Discuter les enjeux des réformes foncières et de la décentralisation en présentant les arguments des deux côtés.

Leçon 1 — La gestion du domaine de l'État : principes et organes

Approfondir la distinction entre domaine public et domaine privé, déjà posée en Licence 2, suppose de la lire comme un test de qualification en deux temps. D'abord un critère organique : le bien appartient-il à une personne publique — État ou collectivité territoriale ? Ensuite un critère d'affectation : le bien est-il ouvert à l'usage de tous ou affecté à un service public, avec les aménagements que cette destination suppose ? La voirie, les places de marché ou les berges relèvent typiquement du premier pôle ; une réserve foncière ou un terrain en attente d'affectation relève du second. C'est la destination du bien, constatée et non déclarée, qui commande le régime.

Le domaine public est protégé par un faisceau de mécanismes dont il faut comprendre la logique avant les effets : l'inaliénabilité interdit de le vendre tant que dure l'affectation ; l'imprescriptibilité empêche qu'une occupation prolongée le fasse perdre

; les autorisations d'occupation y sont par nature précaires et révocables, car l'occupant privé ne doit jamais faire écran à l'usage collectif. Sortir un bien de ce régime suppose deux gestes distincts que l'étudiant doit savoir séparer : la désaffectation, qui constate en fait la fin de l'usage public, puis le déclassement, acte juridique qui fait basculer le bien dans le domaine privé, seul susceptible ensuite d'attribution ou de cession.

La gestion de cet ensemble repose sur des organes qu'il convient de décrire par leurs fonctions plutôt que par leurs étiquettes. Le service chargé des domaines instruit les dossiers, tient l'inventaire du patrimoine public et suit les occupations ; les services techniques mesurent, bornent et délimitent ; la conservation foncière publie les droits et tient les registres ; les collectivités territoriales administrent le domaine qui leur est propre et participent aux instances locales où siègent aussi, dans des commissions foncières décrites en général, les représentants des habitants et des autorités traditionnelles. L'enjeu de gestion est permanent : un inventaire mal tenu laisse s'installer des occupations sans titre, qui deviennent ensuite des contentieux.

L'essentiel
La qualification domaniale se teste en deux temps — appartenance à une personne publique, puis affectation à l'usage de tous ou à un service public. Le domaine public est protégé par l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité ; il n'en sort que par désaffectation constatée puis déclassement. La gestion repose sur des organes décrits par leurs fonctions : domaines, services techniques, conservation, collectivités et commissions foncières.

Exemple — Cartographie du domaine d'une commune fictive : classer avant de gérer

```
DOSSIER D'ÉCOLE — commune fictive de Zambougou, inventaire d'exercice

Patrimoine foncier communal inventorié (données d'exercice) :
- Voirie et pistes internes ............ 2 100 m²
- Place du marché hebdomadaire ........ 1 200 m²
- Berges entretenues du marigot ........ 600 m²
→ ouverts à l'usage de tous : DOMAINE PUBLIC = 3 900 m²

- Réserve foncière pour équipements ..... 5 000 m²
- Ancien site d'un équipement transféré . 2 000 m²
- Parcelles en attente d'attribution .... 1 500 m²
→ sans affectation publique actuelle : DOMAINE PRIVÉ = 8 500 m²

Total inventorié : 3 900 + 8 500 = 12 400 m² (revérifié)

Raisonnement : la place du marché ne peut être ni vendue ni
attribuée tant que l'usage collectif dure. L'ancien site, lui,
a perdu son affectation en fait (désaffectation) : un acte de
déclassement peut le faire basculer dans le domaine privé et
le rendre disponible pour une attribution régulière.
```

À retenir

• Qualification en deux temps : critère organique (personne publique), puis critère d'affectation (usage de tous ou service public).

• Désaffectation (un fait : la fin de l'usage) et déclassement (un acte : la sortie du domaine public) sont deux gestes distincts et successifs.

• Un inventaire domanial mal tenu fabrique les occupations sans titre, donc les contentieux de demain.

Exercice

Une commune entretient une piste qui traverse un espace que le conseil communal souhaite désormais attribuer à un exploitant pour un verger. Le maire propose de « vendre directement » la bande de terrain. Analyse la situation : quel est le régime de la piste, quelles étapes doivent précéder toute attribution, et qui intervient à chaque étape, décrit par sa fonction ?

✔ Corrigé

La piste est ouverte à l'usage de tous : elle appartient au domaine public, donc elle est inaliénable tant que dure cette affectation — aucune vente directe n'est régulière, quelle que soit la volonté du conseil. Première étape, la désaffectation : il faut que l'usage public ait réellement pris fin, par exemple parce qu'un tracé de remplacement assure la desserte ; à défaut, l'opération s'arrête là. Deuxième étape, le déclassement : un acte de la collectivité propriétaire fait basculer la bande dans le domaine privé. Troisième étape seulement, l'attribution : le service chargé des domaines instruit le dossier, les services techniques délimitent la bande, et la conservation assure la publicité de l'acte. Le réflexe à garder : dans le domaine public, on ne discute jamais du prix avant d'avoir discuté du régime. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Les modes d'attribution des terres du domaine privé de l'État

Le domaine privé de l'État et des collectivités peut être attribué aux particuliers et aux opérateurs par plusieurs techniques qu'il faut distinguer par leur logique et non par leurs seules étiquettes. La vente transfère la propriété : elle suppose un bien disponible, une évaluation préalable et une publicité qui garantit l'égalité des candidats ; c'est le mode le plus définitif, donc celui qui engage le plus durablement le patrimoine public. Le bail, au contraire, conserve la propriété publique et n'abandonne que l'usage pour une période et une destination convenues : il convient aux affectations réversibles et permet à la collectivité de reprendre la main si la destination n'est pas respectée.

La concession occupe une place intermédiaire qu'il faut bien comprendre : la collectivité confie une terre à un attributaire en contrepartie d'une mise en valeur précise — construire un équipement, aménager un périmètre, réaliser un ouvrage — détaillée dans un cahier des charges. Le droit de l'attributaire est alors conditionnel : il se consolide à mesure que les obligations de mise en valeur sont exécutées et constatées, et il peut s'éteindre si la terre reste inexploitée. D'autres formules voisines

existent — autorisations d'occuper, attributions à titre précaire — qui relèvent de la même famille logique : plus l'engagement demandé à l'attributaire est fort, plus son droit est stable.

Choisir entre ces modes est un raisonnement, pas un réflexe. On interroge d'abord la destination : le projet est-il définitif ou réversible ? On interroge ensuite la contrepartie attendue : la collectivité cherche-t-elle une recette immédiate, une redevance régulière, ou un équipement qui lui reviendra ? On interroge enfin le risque : que se passe-t-il si le projet échoue — la terre revient-elle facilement dans le patrimoine public ? Dans tous les cas, le dossier suit une chaîne fonctionnelle stable : demande, instruction par le service des domaines, avis des services techniques et des instances locales, décision de l'autorité compétente, puis publicité de l'acte à la conservation foncière. Aucune de ces étapes ne se remplace par une simple entente verbale.

L'essentiel
Trois logiques d'attribution du domaine privé : la vente transfère la propriété (définitif), le bail n'abandonne que l'usage contre une destination respectée (réversible), la concession confie la terre contre une mise en valeur conditionnée par un cahier des charges (droit qui se consolide par l'exécution). Le choix se raisonne par la destination, la contrepartie attendue et le risque d'échec.

Exemple — Une parcelle fictive, trois modes comparés : le choix raisonné

```
DOSSIER D'ÉCOLE — parcelle du domaine privé, commune fictive
de Zambougou, superficie d'exercice : 2 400 m²

Répartition retenue par la commission d'étude (d'exercice) :
- Vente à un atelier artisanal installé ... 1 500 m²
- Concession pour un équipement collectif . 600 m²
(magasin de stockage géré par une coopérative fictive)
- Réserve conservée par la commune ........ 300 m²
Total : 1 500 + 600 + 300 = 2 400 m² (revérifié)

Estimation d'exercice pour la seule partie vendue :
1 500 m² × 1 250 F/m² (donnée d'exercice) = 1 875 000 F

Raisonnement : l'atelier, activité durable et déjà implantée,
justifie le transfert de propriété. L'équipement collectif,
lui, doit revenir à la commune si la coopérative cesse son
activité : la concession conditionnée par un cahier des
charges protège ce retour. La réserve garde une capacité
d'action future : tout attribuer aurait été imprudent.
```

À retenir

• Vente = transfert de propriété ; bail = usage temporaire contre destination ; concession = droit conditionné par la mise en valeur.

• Le cahier des charges est le cœur de la concession : il décrit les obligations dont l'exécution consolide le droit de l'attributaire.

• La chaîne d'attribution — demande, instruction, avis, décision, publicité — ne se court-circuite jamais par une entente verbale.

Exercice

Un opérateur fictif demande une grande parcelle du domaine privé pour y installer un entrepôt, en annonçant qu'il « verra plus tard » s'il construit. La collectivité hésite entre vente immédiate et concession avec cahier des charges. Compare les deux modes au regard du risque d'inexploitation, puis propose le mode adapté en justifiant par la logique de chaque technique.

✓ Corrigé

La vente transfère la propriété de façon définitive : si l'opérateur ne construit pas, la collectivité a perdu la terre et ne dispose plus que de voies contentieuses incertaines pour la récupérer ; le risque d'inexploitation est entièrement supporté par elle. La concession, au contraire, conditionne le droit de l'attributaire à l'exécution d'une mise en valeur décrite dans un cahier des charges : l'engagement de construire devient une obligation constatable, et le défaut d'exécution expose l'attributaire à perdre son droit selon les mécanismes prévus. Le mode adapté est donc la concession : elle aligne la stabilité du droit sur la réalité du projet — droit fragile tant que rien n'est construit, droit consolidé lorsque la mise en valeur est constatée par les services compétents. La vente ne se justifierait que pour un opérateur déjà implanté dont l'activité est établie, comme dans le dossier d'école de la leçon. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La sécurisation foncière en milieu rural : outils et démarches

En milieu rural, une grande partie des terres est détenue et transmise selon des usages anciens, décrits en DRO-L1-16 : des droits d'usage et de culture exercés par des familles et des lignages, reconnus par la communauté qui les entoure, mais longtemps restés à l'écart des registres écrits. Le droit positif a fait le choix de reconnaître ces droits fonciers coutumiers en principe — le cours de Licence 2 l'a posé — et la question approfondie est celle de leur constatation : comment un droit né hors de l'écrit devient-il lisible, opposable et transmissible sans être dénaturé ? La sécurisation ne crée pas le droit ; elle le constate, le décrit et le stabilise, et c'est ce qui la distingue d'une attribution nouvelle.

Les outils de sécurisation forment une gradation qu'il faut présenter comme une famille logique. À un premier niveau, des attestations et des procès-verbaux établis au plus près du terrain, avec la participation des voisins et des instances locales, décrivent la parcelle, son détenteur et la nature de ses droits : leur fonction est probatoire — fixer par écrit ce que la mémoire collective savait déjà. À un niveau supérieur, des titres et des certificats délivrés par l'administration foncière donnent au droit constaté une publicité et une force renforcées. Au sommet, l'immatriculation, étudiée à la leçon suivante, inscrit le droit dans le livre foncier. Chaque niveau coûte plus d'efforts que le précédent et protège davantage : la gradation permet d'adapter

l'outil à l'enjeu.

La démarche, décrite en étapes relatives, suit un ordre qui n'est pas interchangeable. Elle commence par l'identification de la parcelle et de ses détenteurs, avec une attention particulière aux droits superposés — culture, parcours, cueillette — qu'un découpage trop rapide effacerait. Elle se poursuit par une publicité locale : les voisins et les usagers concernés sont invités à dire ce qu'ils savent et à signaler leurs propres droits, car un constat dressé sans contradiction fabrique le conflit qu'il prétend éviter. Elle s'achève par la délivrance du document et son classement dans les registres prévus. Le rôle des commissions foncières locales, décrites par leur fonction, est central : elles connaissent les personnes, les histoires de parcelles et les usages, et leur participation donne au constat sa crédibilité sociale autant que sa valeur d'écrit.

L'essentiel
La sécurisation constate des droits existants — notamment les droits coutumiers reconnus en principe — sans les créer ni les dénaturer. Ses outils forment une gradation : attestations et constats locaux à valeur probatoire, titres administratifs à publicité renforcée, immatriculation au sommet. La démarche exige l'identification des détenteurs et des droits superposés, une publicité contradictoire auprès des voisins et usagers, puis la délivrance et le classement du document.

Exemple — Un exploitant fictif sécurise sa parcelle en quatre champs

```
DOSSIER D'ÉCOLE — exploitant A, village fictif de Zambara

Parcelle exploitée en quatre champs (données d'exercice) :
- Champ de case ......... 1,8 ha = 18 000 m²
- Champ de brousse ...... 2,4 ha = 24 000 m²
- Bas-fond cultivé ...... 0,9 ha = 9 000 m²
- Jachère en rotation .... 1,5 ha = 15 000 m²
Total : 6,6 ha = 66 000 m² (revérifié)

Démarche suivie, en étapes relatives :
1. Identification : l'exploitant A déclare les quatre champs ;
le parcours des troupeaux sur la jachère est signalé comme
un droit d'usage superposé, et non effacé.
2. Publicité locale : les exploitants voisins confirment les
limites ; aucun ne revendique les mêmes champs.
3. Constat contradictoire dressé avec la commission foncière
locale, limites parcourues et décrites.
4. Document délivré à l'exploitant A, classé au registre
local ; copie conservée par ses soins.
Résultat : le droit ancien est devenu lisible et opposable,
sans qu'aucune attribution nouvelle ait été nécessaire.
```

À retenir

- Sécuriser, c'est constater : la démarche reconnaît des droits préexistants, elle ne distribue pas des terres nouvelles.

• Les droits superposés — culture, parcours, cueillette — doivent être identifiés et décrits, jamais effacés par un découpage trop rapide.

• Un constat sans publicité contradictoire fabrique le conflit qu'il prétend éviter : les voisins et usagers doivent être entendus.

Exercice

Dans un village fictif, un exploitant demande un document de sécurisation pour un champ que sa famille cultive depuis longtemps. Lors de la publicité locale, un berger signale que son troupeau traverse ce champ après chaque récolte, comme cela s'est toujours fait. Le demandeur exige que ce passage « disparaisse du dossier ». Analyse : que doit faire la commission foncière, et comment le document final doit-il traiter le passage signalé ?

✔ Corrigé

La commission ne peut ni ignorer le signalement ni effacer le passage à la demande d'une partie : sa fonction est de constater les droits tels qu'ils s'exercent, après avoir entendu les intéressés. Le droit de culture de la famille du demandeur et le droit de passage saisonnier du berger sont des droits superposés sur la même parcelle ; ils ne s'excluent pas nécessairement, dès lors que le passage intervient après la récolte et ne détruit pas les cultures. Le document final doit donc décrire les deux droits, avec leurs modalités constatées — période d'usage et trajet habituel du passage — de sorte que chacun sache ce qu'il peut faire et ce qu'il doit respecter. Effacer le passage reviendrait à transformer un outil de sécurisation en titre d'éviction : le conflit, différé, réapparaîtrait aggravé au premier incident. La sécurisation protège un équilibre d'usages, elle ne couronne pas un vainqueur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le cadastre et la conservation foncière

Le cadastre et la conservation foncière répondent à deux questions différentes qu'il ne faut pas confondre. Le cadastre répond à la question « où ? » : il décrit le territoire en parcelles identifiées par des plans, des levés et des mesures, et il rattache chaque parcelle à des repères stables. La conservation répond à la question « à qui ? » : elle tient le livre foncier, publie les droits et les actes qui les créent, les transmettent ou les éteignent, et délivre les titres et copies qui en font foi. Un cadastre sans conservation sait dessiner les terres mais ignore leurs titulaires ; une conservation sans cadastre connaît des droits qu'elle peine à situer. La fiabilité de l'édifice foncier tient à l'articulation des deux.

Le bornage contradictoire est la pièce maîtresse de cette articulation, déjà rencontrée en Licence 2 et ici approfondie. Il consiste à fixer les limites d'une parcelle sur le terrain, en présence des riverains convoqués, sous la conduite d'un technicien qualifié : les bornes sont plantées là où les limites sont reconnues ou tranchées, et un procès-verbal décrit l'opération, les points retenus et les observations des présents. Sa fonction est double : technique, car il mesure ; juridique, car il fait de la limite une donnée discutée et acceptée, donc difficilement contestable ensuite. À l'inverse, un

levé dressé sans les voisins produit un plan exact d'une limite que personne n'a reconnue — précision sans autorité.

L'immatriculation couronne le dispositif : elle inscrit une parcelle au livre foncier et fait naître le titre foncier, document qui concentre l'état des droits sur le bien. Il faut en discuter la force avec lucidité. Le titre offre une sécurité élevée : il rend les droits publics, opposables, et il simplifie les transmissions et les garanties, ce qui explique son rôle dans l'accès au crédit étudié ailleurs dans cette licence. Mais il n'est pas un talisman : sa valeur dépend de la qualité de l'instruction qui l'a précédé — identification des détenteurs, publicité, traitement des oppositions. Un titre né d'une procédure bâclée cristallise l'erreur au lieu de la réparer. Le juriste doit donc toujours lire un titre avec son histoire : d'où vient la parcelle, qui a été entendu, quelles limites ont été contradictoirement fixées.

L'essentiel
Le cadastre décrit les parcelles (où ?), la conservation publie les droits (à qui ?) : leur articulation fait la fiabilité du système. Le bornage contradictoire — limites fixées en présence des riverains, procès-verbal à l'appui — unit mesure technique et autorité juridique. Le titre foncier, né de l'immatriculation, concentre les droits publiés ; sa force réelle dépend de la qualité de l'instruction qui l'a précédé.

Exemple — Bornage contradictoire fictif : une bande contestée, une limite fixée

```
DOSSIER D'ÉCOLE — procès-verbal de bornage (document d'exercice)

Parcelle de l'exploitant B, village fictif de Zambara :
- Rectangle mesuré : 120 m × 80 m = 9 600 m²
- Bande revendiquée par l'exploitant C, le long du côté est :
120 m × 5 m = 600 m²

Déroulement contradictoire (étapes relatives) :
1. Convocation des riverains des quatre côtés.
2. Parcours des limites en présence de tous ; l'exploitant C
soutient que la bande est comprise dans son propre champ.
3. Confrontation des indices : ancien alignement d'arbres et
témoignages concordants placent la limite historique à
l'intérieur de la revendication de C.
4. Limites retenues et bornes plantées d'un commun accord.

Surface confirmée pour l'exploitant B :
9 600 − 600 = 9 000 m² (revérifié)
Le procès-verbal est classé à la conservation : la limite
est désormais une donnée mesurée, discutée et publiée.
```

À retenir

- Cadastre = décrire et situer les parcelles ; conservation = publier les droits et délivrer les titres : deux fonctions complémentaires.
- Contradictoire ne veut pas dire conflictuel : cela signifie que les riverains ont été convoqués, entendus et associés à la fixation des limites.

• La force d'un titre foncier se juge aussi à son histoire de procédure : identification, publicité et traitement des oppositions.

Exercice

Un acquéreur fictif reçoit le plan d'une parcelle dressé par un technicien sans convocation des voisins, accompagné d'un document ancien au nom d'une personne décédée. Il te demande si « tout est en règle pour acheter ». Identifie les deux faiblesses du dossier — l'une tient au cadastre, l'autre à la conservation — et propose la démarche de vérification, décrite par les fonctions à saisir.

✓ Corrigé
Première faiblesse, côté cadastre et bornage : le plan a été levé sans les riverains ; la limite qu'il dessine n'a jamais été contradictoirement fixée, et un voisin peut la contester dès la première occupation. Il faut demander un bornage contradictoire, conduit par les services techniques compétents, riverains convoqués, avec procès-verbal. Deuxième faiblesse, côté conservation : le document est au nom d'une personne décédée, donc la chaîne des transmissions n'est pas établie — qui a hérité, qui peut vendre, le droit a-t-il été transmis et publié ? Il faut consulter le livre foncier et les registres de la conservation pour reconstituer l'état actuel des droits sur la parcelle avant toute signature. Conclusion professionnelle : acheter sur un plan non contradictoire et un titre non vérifié, c'est acheter le litige avec le terrain ; la vérification préalable n'est pas une formalité mais le cœur du métier. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Droit de l'urbanisme : permis de construire et règles d'occupation (aperçu)

Le droit de l'urbanisme répond à une préoccupation que le foncier seul ne règle pas : une parcelle peut être parfaitement titrée et demeurer impropre au projet qu'on y destine — trop proche d'une voie à élargir, située dans un secteur réservé à un équipement, ou promise à une autre fonction par la planification collective. L'urbanisme organise donc l'occupation du sol en amont des projets, par des documents de planification que le présent aperçu nomme par leurs fonctions : des schémas qui fixent les grandes orientations d'aménagement du territoire, et des plans plus détaillés qui découpent l'espace en zones — habiter, travailler, cultiver, équiper — et attachent à chacune une logique d'occupation. Ces documents sont des actes publics, consultables, et c'est à eux qu'un projet doit d'abord se confronter.

Le permis de construire est le mécanisme central de ce contrôle préalable. Sa logique doit être comprise en fonctions : le demandeur dépose un dossier décrivant le projet — terrain, implantation, volumes, accès — ; le service instructeur vérifie la conformité du projet aux documents de planification et aux servitudes qui grèvent la parcelle, notamment les emprises réservées aux voies et aux équipements ; l'autorité compétente décide, par un accord ou par un refus qui doit être motivé ; la décision est portée à la connaissance du public par les voies prévues, afin que les tiers intéressés puissent, le cas échéant, la contester. Construire sans permis, ou contrairement au

permis, expose à des mesures de remise en état et à des sanctions décrites en catégories, indépendamment de la propriété du sol : être propriétaire de sa parcelle n'a jamais signifié pouvoir y construire n'importe quoi.

Il faut résister à la tentation d'apprendre l'urbanisme comme un catalogue de chiffres. Les règles d'occupation — hauteurs, reculs, densités, alignements — varient selon les documents applicables au lieu et évoluent avec eux ; les énoncer de mémoire comme des constantes serait une faute professionnelle, et ce cours s'interdit donc d'en affirmer aucune. Ce qui se transmet utilement, c'est la méthode : identifier le document de planification applicable à la parcelle, vérifier les servitudes et les emprises, lire la décision et sa motivation, et distinguer ce qui relève de la propriété du sol de ce qui relève de la police de la construction. La leçon travaille cette méthode sur un dossier fictif complet, dont le refus est motivé par des principes et non par des seuils inventés.

L'essentiel
L'urbanisme contrôle l'occupation du sol en amont : des documents de planification découpent l'espace en zones et fixent des logiques d'occupation, et le permis de construire vérifie la conformité de chaque projet — dossier, instruction, décision motivée, publicité. Être propriétaire du sol ne dispense jamais du permis. Les règles techniques varient selon les documents applicables : on transmet la méthode de vérification, pas des chiffres de mémoire.

Exemple — Un permis fictif refusé pour de bonnes raisons : le dossier déroulé en fonctions

```
DOSSIER D'ÉCOLE — projet fictif, commune inventée de Zambougou

Le projet (données d'exercice) :
- Terrain : 600 m²
- Emprise au sol envisagée : 240 m²
- Deux niveaux annoncés : surface de plancher 480 m²
- Activité projetée : atelier de menuiserie avec boutique

Instruction déroulée en fonctions :
1. Dépôt du dossier : plans, notice, titre sur le terrain.
2. Vérification de la zone : le plan de planification rattache
le terrain à un secteur d'habitat calme.
3. Vérification des servitudes : le projet empiète sur la
bande réservée à l'élargissement futur de la voie.
4. Pièce manquante : le plan de masse ne figure pas au dossier.

Décision d'école : REFUS MOTIVÉ — (a) implantation sur une
emprise réservée à la voie publique ; (b) activité bruyante
incompatible avec la logique du secteur ; (c) dossier
incomplet. Aucun motif n'est tiré d'un seuil chiffré : chacun
repose sur un principe — réserve d'emprise, affectation de
zone, complétude du dossier — que le demandeur peut discuter.
```

À retenir

• Trois questions distinctes à ne jamais confondre : à qui est le sol (foncier), que peut-on y faire (urbanisme), comment le projet est-il construit (technique).

• Un refus de permis doit être motivé : la motivation est à la fois un droit du demandeur et la feuille de route d'un éventuel nouveau projet.

• La méthode durable : document applicable, servitudes et emprises, décision et motivation — jamais des chiffres récités de mémoire.

Exercice

Une habitante fictive, propriétaire titrée de sa parcelle, commence à construire une extension sans déposer de demande de permis, en soutenant que « son titre foncier l'autorise à construire chez elle ». Son voisin s'inquiète de la proximité de la future voie élargie. Explique, en distinguant les plans foncier et urbanistique, pourquoi le titre ne suffit pas, et déroule ce que l'administration peut faire, en catégories.

✔ Corrigé

Le titre foncier répond à la question foncière : il établit que la parcelle appartient à l'habitante et publie ses droits. Il ne répond pas à la question urbanistique : que peut-on construire sur cette parcelle, compte tenu des documents de planification, des zones et des emprises réservées ? Cette seconde question relève d'un contrôle préalable distinct, le permis de construire, dont le principe s'impose au propriétaire comme à tout autre. Construire sans permis expose donc l'habitante, en catégories, à l'interruption des travaux, à une obligation de remise en état pouvant aller jusqu'à la démolition de l'ouvrage irrégulier, et à des sanctions — sans préjudice de la régularisation si le projet s'avère conforme. Si la construction empiète de surcroît sur la bande réservée à la voie élargie, elle compromet un équipement futur d'intérêt général, ce qui aggrave le dossier. Le bon geste était simple : déposer le dossier avant le premier coup de pioche, car le contrôle préalable coûte toujours moins cher que la remise en état. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — L'expropriation pour cause d'utilité publique : procédure et indemnisation

L'expropriation est le mécanisme par lequel une personne publique acquiert, au besoin contre la volonté du propriétaire, un bien nécessaire à une opération d'intérêt général. Elle touche au cœur du droit de propriété, et c'est pourquoi elle est entourée d'une solennité particulière : la propriété ne peut être forcée que pour une cause d'utilité publique établie selon une procédure, et moyennant une indemnité juste et préalable — deux exigences qui structurent toute la matière. Il faut d'abord discuter la notion d'utilité publique : elle ne se présume pas et ne se décrète pas dans l'abstrait ; elle s'apprécie opération par opération, en comparant l'intérêt du projet — desserte, équipement, sécurité — aux atteintes qu'il porte aux propriétés et aux usages existants, et le juge peut contrôler cette appréciation.

La procédure, décrite en étapes relatives, enchaîne des temps de natures différentes. Un premier temps prépare et motive le projet : études, identification des parcelles nécessaires, et enquête publique au cours de laquelle les intéressés et le public

peuvent présenter leurs observations sur l'opération envisagée. Un deuxième temps constate formellement l'utilité publique de l'opération et identifie précisément les biens concernés, parcelle par parcelle. Un troisième temps organise le transfert : les propriétaires sont recherchés et entendus, l'indemnité est proposée et discutée — amiablement d'abord — et, à défaut d'accord, fixée par le juge compétent. Le principe de l'indemnité préalable commande la logique de l'ensemble : la prise de possession s'articule au paiement ou à la consignation de l'indemnité, de sorte que le propriétaire ne soit jamais dépossédé « à crédit ».

L'indemnisation obéit à un principe directeur : réparer intégralement le préjudice direct né de la dépossession, sans enrichir ni appauvrir l'exproprié. Sa mise en œuvre repose sur des méthodes d'évaluation générales qu'il faut connaître comme des raisonnements : la comparaison avec des transactions portant sur des biens semblables, la prise en compte de la valeur des constructions et des aménagements, l'inventaire des éléments attachés au sol — récoltes, plantations, installations — et l'examen des préjudices accessoires directement liés au déplacement de l'activité ou de l'habitation. Ce qui ne se transmet pas, en revanche, ce sont des barèmes : les valeurs foncières varient selon les lieux et les époques, et tout chiffre ne peut être qu'une donnée d'exercice attachée à un dossier, jamais une référence à réciter. Le dossier d'école qui suit applique la méthode, pas un tarif.

L'essentiel
L'expropriation ne force la propriété que pour une utilité publique établie par procédure et contre une indemnité juste et préalable. La procédure enchaîne enquête publique, constatation de l'utilité publique et identification des parcelles, puis transfert organisé après recherche des propriétaires et fixation — amiable ou judiciaire — de l'indemnité. L'évaluation répare le préjudice direct par des méthodes (comparaison, valeur des constructions, inventaire des éléments attachés), jamais par des barèmes récités.

Exemple — Un ouvrage public fictif : de l'enquête à l'indemnité calculée en méthodes

```
DOSSIER D'ÉCOLE — élargissement d'une voie et construction
d'un équipement collectif, commune fictive de Zambougou

Parcelle de l'exploitant D concernée (données d'exercice) :
- Terrain pris : 3 200 m²
- Valeur de comparaison retenue : trois parcelles voisines
cédées à 2 400, 2 600 et 2 500 F/m² (données d'exercice)
→ moyenne : (2 400 + 2 600 + 2 500) / 3 = 2 500 F/m²
→ terrain : 3 200 × 2 500 = 8 000 000 F
- Constructions inventoriées (atelier et clôture) : 6 000 000 F
- Récoltes et arbres en place, inventaire contradictoire :
1 500 000 F

Indemnité totale d'exercice :
8 000 000 + 6 000 000 + 1 500 000 = 15 500 000 F (revérifié)

Procédure suivie en étapes relatives : enquête et observations
de l'exploitant D prises au dossier ; utilité publique
constatée pour l'opération ; parcelle identifiée ; indemnité
proposée sur ces méthodes, discutée avec l'intéressé ; à
défaut d'accord, saisine du juge pour la fixation.
```

À retenir

- L'utilité publique s'apprécie opération par opération, en bilan entre l'intérêt du projet et les atteintes portées : elle n'est jamais un chèque en blanc.
- L'indemnité est « juste » par sa méthode — réparation du préjudice direct — et « préalable » par son articulation au transfert : pas de dépossession à crédit.
- À défaut d'accord amiable sur le montant, c'est le juge qui fixe l'indemnité : la négociation n'est pas un rapport de force mais une étape encadrée.

Exercice

Pour un projet fictif de réservoir d'eau communal, l'administration propose à un exploitant une indemnité globale sans détail, en lui demandant de quitter les lieux au plus vite avant tout paiement. Relève les deux principes méconnus par cette manière de procéder et décris la conduite régulière, en étapes relatives et en méthodes d'évaluation.

✔ Corrigé
Deux principes sont méconnus. D'abord le caractère juste de l'indemnité : une somme globale sans détail ne permet ni à l'exproprié de vérifier ce qui est réparé, ni de discuter poste par poste ; l'évaluation doit être construite par méthodes — valeur du terrain par comparaison, valeur des constructions, inventaire contradictoire des récoltes et éléments attachés, préjudices accessoires directs — et présentée de façon discutable. Ensuite le caractère préalable : faire quitter les lieux avant tout paiement ou consignation inverse la protection voulue par la procédure, qui articule la prise de possession à l'indemnisation effective. La conduite régulière suit donc les étapes en ordre : enquête et constatation de l'utilité publique, identification de la parcelle et de son titulaire, proposition détaillée et discussion amiable, fixation par le juge en cas de désaccord, paiement ou consignation, puis seulement prise de possession. Une procédure qui respecte les étapes ne retarde pas l'ouvrage : elle le protège contre les contestations qui, elles, le bloqueraient durablement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le contentieux foncier : juridictions et modes de règlement

Le contentieux foncier n'est pas un bloc homogène : il recouvre des litiges de natures différentes, et le premier geste professionnel est de les trier. Certains litiges portent sur la propriété ou l'étendue des droits — deux personnes revendiquent la même parcelle, ou des limites se contredisent ; d'autres portent sur des actes de l'administration — une attribution contestée, un déclassement discuté, une décision de permis ; d'autres encore sont des conflits d'usage entre voisins ou entre usagers d'un même espace, où personne ne conteste le titre de l'autre mais où la coexistence est devenue impossible. À chaque nature correspond une porte d'entrée privilégiée, et se tromper de porte fait perdre le temps que la terre, elle, continue de faire fructifier ou de laisser en friche.

Les voies juridictionnelles et administratives forment le premier cercle. Le juge tranche les contestations de droits et de propriété, avec la force de la chose jugée ; l'administration, saisie d'un recours ou d'une demande de réexamen, peut corriger ses propres actes et ses registres ; les services techniques établissent les faits matériels — limites, occupations, mesures — sans lesquels aucun juge ne peut décider sereinement. Mais le foncier connaît aussi, et depuis longtemps, des voies non juridictionnelles auxquelles DRO-L2-19 a donné leur cadre général : la médiation par un tiers accepté, et l'intervention des acteurs traditionnels — autorités de village et de terroir décrites par leur fonction d'écoute et de proposition — dont la légitimité sociale permet des accords que les parties respectent parce qu'elles les ont construits. La posture du cours est descriptive : ces acteurs sont présentés par ce qu'ils font, sans hiérarchie affirmée entre les ordres de règlement.

L'approfondissement tient en une méthode : choisir et articuler les voies au lieu de les subir. Un conflit de limites gagne à commencer par le fait — bornage contradictoire — avant le droit ; un conflit d'usage gagne souvent à une solution écrite négociée, qui

préserve des relations de voisinage que le procès, lui, dégrade durablement ; une contestation d'acte administratif suit d'abord la voie du réexamen par son auteur. Le dossier d'école de la leçon, en continuité avec le cas soldé en Licence 2, montre un conflit d'usage terminé par un partage d'usage écrit : chacun repart avec des droits décrits, un document classé, et un voisin plutôt qu'un adversaire. Le juriste foncier se juge moins au nombre de procès gagnés qu'au nombre de situations stabilisées.

L'essentiel
Le contentieux foncier se trie d'abord par nature : contestation de droits ou de propriété, contestation d'un acte administratif, conflit d'usage. À chaque nature sa porte d'entrée : juge, réexamen administratif et établissement technique des faits, médiation et acteurs traditionnels décrits par leur fonction. La méthode consiste à articuler les voies — le fait avant le droit, l'accord écrit quand les relations doivent durer — plutôt qu'à foncer vers le procès.

Exemple — Un conflit d'usage fictif soldé par un partage d'usage écrit

```
DOSSIER D'ÉCOLE — village fictif de Zambara, en continuité
avec le dossier de la leçon 3 (mêmes acteurs, nouveau litige)

Situation : l'exploitant A (champs sécurisés, 6,6 ha) reproche
aux bergers le passage du troupeau sur une parcelle cultivée
de 9 600 m² (donnée d'exercice) ; les bergers invoquent un
passage ancien. Les cultures ont été endommagées une saison.

Traitement déroulé en étapes relatives :
1. Écoute séparée des deux parties par les acteurs
traditionnels du village, puis réunion commune.
2. Fait établi : le passage ancien empruntait la bordure de
la parcelle, non son centre ; le troupeau a dévié.
3. Accord écrit négocié, lu et accepté devant témoins :
- Bande de culture exclusive pour A ....... 5 100 m²
- Couloir de passage remis sur la bordure,
usage partagé encadré ................. 4 500 m²
Total : 5 100 + 4 500 = 9 600 m² (revérifié)
- Réparation forfaitaire et symbolique des dégâts passés.
4. Document classé avec les constats de la commission
foncière locale ; copie à chaque partie.
Résultat : aucun procès, des usages décrits, des relations
préservées — et un écrit qui servira de référence commune.
```

À retenir

• Trier avant de saisir : la nature du litige — droit, acte, usage — désigne la porte d'entrée pertinente.

• L'accord écrit négocié n'est pas une justice au rabais : il produit des droits décrits, classés, et souvent mieux respectés qu'un jugement subi.

• Le fait précède le droit : bornage, constats et mesures établis par les services techniques conditionnent la qualité de tout règlement.

Exercice

Deux familles fictives revendiquent la même parcelle héritée : chacune détient un écrit différent, l'une un ancien acte d'attribution, l'autre un constat local récent, et chacune cultive une moitié en accusant l'autre d'empiéter. Construis la démarche de traitement en étapes : quelle voie ne convient pas en premier, quels faits faut-il établir, et vers quel règlement orienter le dossier selon ce que les faits révèleront ?

✔ Corrigé

La médiation seule ne convient pas en premier : le litige porte sur la propriété elle-même et sur la valeur comparée de deux écrits ; aucun accord durable ne peut naître avant de savoir ce que les documents et le terrain établissent. Premier temps, les faits : bornage contradictoire pour fixer l'assiette réellement cultivée par chacune, et vérification des deux écrits à la conservation et dans les registres — origine, chaîne de transmission, cohérence des limites décrites. Deuxième temps, l'analyse : si l'un des écrits s'avère sans valeur ou étranger à la parcelle, le litige devient une contestation de droit qui relève du juge, saisi avec un dossier technique propre. Si, en revanche, les deux écrits couvrent des droits partiels ou superposés — par exemple un droit de propriété pour l'une et un droit d'usage ancien pour l'autre — un partage d'usage écrit, négocié et classé, peut stabiliser la situation mieux qu'un procès qui désignerait un perdant total. La démarche enseigne la règle d'or du contentieux foncier : établir, qualifier, puis seulement choisir la voie. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Réformes foncières et décentralisation au Mali : enjeux

Les réformes foncières répondent à un diagnostic largement partagé, qu'il faut formuler sans le caricaturer : les registres et les titres ne couvrent qu'une partie des terres réellement détenues ; les droits anciens, détenus selon les usages décrits dans ce cours, restent majoritairement hors de l'écrit ; et la pression sur la terre — croissance des besoins d'habitat, d'agriculture et d'équipements — multiplie les occasions de conflit. Réformer, dans ce contexte, ne signifie pas seulement écrire de nouvelles règles : cela signifie choisir comment l'écrit et les usages anciens vont coexister, qui constatera les droits, à quelle échelle, et avec quelles garanties pour ceux dont les droits sont les moins visibles — occupants sans document, usagers secondaires, femmes et jeunes exploitants dont la place dans les constats est un débat en soi, présenté ici comme un débat.

La décentralisation ajoute une dimension institutionnelle décisive : elle rapproche la gestion foncière des territoires en confiant aux collectivités locales — communes décrites par leurs fonctions — un rôle dans l'administration de leur domaine et dans les instances de constatation des droits. Les arguments favorables sont entendus : proximité des acteurs qui connaissent les parcelles et les personnes, décisions prises là où vivent les intéressés, responsabilisation des élus locaux. Les arguments de prudence le sont tout autant : moyens techniques et humains inégaux d'une collectivité à l'autre, risque de captation locale des décisions, difficulté à garantir

l'égalité de traitement des demandeurs. Le cours présente ces arguments attribués et en balance, sans trancher un débat qui appartient à la société et à ses institutions, et sans commenter aucun programme politique.

Reste la tension de fond qui traverse tout ce titre et que l'étudiant doit savoir tenir à deux mains. D'un côté, l'écrit sécurise : il rend les droits lisibles, transmissibles, défendables devant un juge, et il protège souvent le faible contre l'arbitraire du moment. De l'autre, l'écrit peut exclure : celui qui ne sait pas, qui n'a pas été convoqué, dont le droit était oral et superposé à d'autres, peut se découvrir dépossédé par un document auquel il n'a pas participé — on parle alors de sécurisation pour les uns et d'insécurisation pour les autres, dans le même geste. La réponse professionnelle n'est pas de choisir un camp, mais de soigner les procédures : publicité réelle, contradiction effective, description des droits superposés, classement accessible des documents. C'est exactement la méthode que les sept leçons précédentes ont entraînée, dossier après dossier.

L'essentiel
Les réformes foncières arbitrent la coexistence de l'écrit et des usages anciens : constater les droits au plus près du terrain sans rendre invisibles les détenteurs les moins documentés. La décentralisation rapproche la gestion des territoires — proximité et connaissance locale d'un côté, moyens inégaux et risques de captation de l'autre, arguments présentés en balance. La tension sécuriser/exclure ne se résout pas par un camp, mais par la qualité des procédures : publicité, contradiction, droits superposés décrits.

Exemple — Grille des enjeux d'une commune inventée : les deux colonnes tenues ensemble

```
GRILLE D'ÉCOLE — commune fictive de Zambougou, état des lieux
d'exercice (aucune statistique réelle)

Parcelles recensées au cadastre local d'exercice : 1 250
- Droits constatés par attestation ......... 480
- Dossiers de constatation en cours ....... 320
- Parcelles non encore traitées ........... 450
Total : 480 + 320 + 450 = 1 250 (revérifié)

Colonne « sécuriser » (arguments attribués) :
- Des droits lisibles réduisent les conflits de limites.
- La commune connaît ses parcelles et planifie mieux.
- Les constats locaux coûtent moins cher aux familles que
des démarches lointaines.

Colonne « vigilance » (arguments attribués) :
- Des parcelles restent non traitées : qui sont leurs
détenteurs, et pourquoi leur tour tarde-t-il ?
- Les usages superposés (parcours, cueillette) risquent
d'être oubliés si le constat ne décrit qu'un détenteur.
- Les moyens de la commune sont inégaux : qualité des
constats variable selon les villages.

Lecture professionnelle : la grille ne désigne ni gagnant
ni vainqueur ; elle désigne les points de procédure à
soigner dans la suite des opérations.
```

À retenir

- Réformer le foncier, c'est arbitrer une coexistence — écrit et usages anciens — pas seulement produire des textes nouveaux.
- La décentralisation foncière se discute en balance : proximité et connaissance locale contre inégalité des moyens et risques de captation.
- Le même geste peut sécuriser les uns et insécuriser les autres : la parade professionnelle tient à la qualité des procédures, pas aux intentions affichées.

Exercice

Un élu local fictif propose de « titrer toutes les parcelles de la commune au plus vite » pour en finir avec les conflits, en commençant par les quartiers où les demandes sont les plus nombreuses. À l'aide de la grille des enjeux, construis une réponse professionnelle en deux colonnes : ce que la proposition a de fort, ce qu'elle risque, et les trois garde-fous de procédure que tu recommandes avant son lancement.

✔ Corrigé
Colonne forte : l'intention vise juste — généraliser la constatation des droits peut réduire les conflits de limites, donner à la commune une vision complète de son territoire et protéger des détenteurs aujourd'hui sans document ; commencer par les demandes nombreuses répond à une attente réelle. Colonne risque : la vitesse est l'ennemie du contradictoire ; commencer par les plus demandeurs favorise ceux qui savent déjà se faire entendre et laisse en dernier les détenteurs les moins visibles — usagers superposés, occupants sans écrit, exploitants éloignés — qui risquent de découvrir des constats dressés sans eux. Trois garde-fous de procédure : d'abord une publicité réelle et répétée, par les canaux que le village écoute effectivement, avant tout constat ; ensuite la description obligatoire des droits superposés dans chaque dossier, jamais un détenteur unique par défaut ; enfin un classement accessible des documents produits, avec copie remise aux intéressés, pour que chacun puisse vérifier ce qui a été écrit en son nom. La réforme réussit si les retardataires de la file finissent aussi bien protégés que les premiers demandeurs. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Vente, bail ou concession : trois demandes, trois logiques

Une coopérative agricole fictive sollicite une parcelle du domaine privé communal de 5 000 m² (donnée d'exercice) pour un ensemble mixte : un magasin de stockage qu'elle veut détenir durablement, un périmètre d'essai de cultures nouvelles qu'elle réévaluera, et des bureaux pour son siège. La commune propose de tout lui vendre d'un bloc. Analyse la répartition par modes d'attribution en proposant un découpage raisonné de la parcelle, mode par mode, avec les superficies correspondantes totalisant les 5 000 m².

✔ Corrigé du TD 1
Tout vendre d'un bloc méconnaît la leçon des modes : la vente est définitive, alors que les trois composantes du projet n'ont ni la même durée ni le même risque. Découpage raisonné (données d'exercice) : vente de 2 000 m² pour le magasin de stockage, équipement durable dont la coopérative a vocation à rester propriétaire, après évaluation et publicité ; concession de 2 000 m² pour le périmètre d'essai, avec un cahier des charges décrivant la mise en valeur attendue — le droit de la coopérative se consolide si l'essai devient une exploitation établie, et la terre revient à la commune si le périmètre est abandonné ; bail de 1 000 m² pour les bureaux du siège, usage réversible par nature, la commune conservant la propriété et la faculté de reprendre le terrain si le siège se déplace. Total : 2 000 + 2 000 + 1 000 = 5 000 m². Le raisonnement illustre la règle de choix : à chaque composante du projet, le mode dont la logique épouse sa durée et son risque — jamais un mode unique par commodité de rédaction. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Expropriation partielle : le reliquat oublié

Pour une piste rurale fictive, une emprise de 1 750 m² est nécessaire sur la parcelle d'un exploitant qui en compte 6 000 m² (données d'exercice). L'administration n'a évalué que la bande prise, au prix unitaire d'exercice de 2 000 F/m², sans examiner le reste. Calcule la surface restante, l'indemnité de la seule bande, puis explique pourquoi une indemnité complète doit aussi regarder le reliquat, et construis une indemnité totale d'exercice en ajoutant un poste de préjudice accessoire chiffré de ton choix, clairement étiqueté.

✔ Corrigé du TD 2

Surface restante : 6 000 − 1 750 = 4 250 m². Indemnité de la bande prise : 1 750 × 2 000 = 3 500 000 F (donnée d'exercice). Mais l'expropriation partielle ne déplace pas seulement une surface : elle peut découper la parcelle en deux morceaux difficiles à cultiver, supprimer son accès direct ou rendre le reliquat moins utilisable ; le principe de réparation du préjudice direct commande donc d'examiner la dépréciation et les désagréments du reste, et pas seulement la valeur de la bande emportée. Indemnité totale d'exercice construite ici : 3 500 000 F pour la bande + 900 000 F au titre des préjudices accessoires directs (réaménagement d'accès et perte d'usage pendant les travaux, poste d'exercice) = 4 400 000 F. L'enseignement du TD tient en une phrase : exproprier une partie, c'est toucher le tout, et l'évaluation qui l'oublie fabrique le contentieux de l'indemnité. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Dossier intégré : sécuriser, borner, puis apaiser

Tu suis, en tant que juriste stagiaire fictif, la parcelle d'un exploitant dans un village inventé : parcelle rectangulaire de 90 m sur 80 m, détenue selon les usages anciens, jamais constatée par écrit. Construis le dossier complet en trois temps : (1) la sécurisation de la parcelle avec le calcul de sa surface ; (2) le bornage contradictoire, sachant qu'un riverain revendique une bande de 8 m de large le long du côté de 90 m — calcule la surface de la bande ; (3) l'issue négociée retenue si le bornage confirme la revendication : un couloir de passage commun correspondant à la bande, le reste en usage exclusif — calcule la surface exclusive finale et décris les documents produits à chaque temps.

✔ Attendus du TP 1
Temps 1 — sécurisation : la surface de la parcelle est de 90 × 80 = 7 200 m². La démarche constate le droit ancien de l'exploitant : identification de la parcelle et des droits superposés éventuels, publicité auprès des voisins et usagers, constat contradictoire avec la commission foncière locale, document délivré et classé. Temps 2 — bornage : la bande revendiquée mesure 90 × 8 = 720 m². Le bornage contradictoire, riverains convoqués et technicien présent, confronte les indices — alignements anciens, témoignages, usages constatés — et le procès-verbal fixe les limites et acte la revendication du riverain sur la bande. Temps 3 — issue négociée : plutôt qu'un procès sur 720 m², les parties conviennent par écrit que la bande devient un couloir de passage commun desservant les deux fonds ; l'usage exclusif de l'exploitant porte alors sur 7 200 − 720 = 6 480 m². Documents produits : le constat de sécurisation classé, le procès-verbal de bornage classé à la conservation, et l'accord écrit de partage d'usage signé devant témoins et classé avec les constats de la commission. Le dossier illustre la méthode du titre : constater, mesurer contradictoirement, puis stabiliser par l'écrit négocié. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une salle des fêtes communale, ouverte au public, a cessé d'accueillir toute manifestation depuis que l'équipement a été transféré dans un nouveau bâtiment. Le conseil communal souhaite vendre l'ancien bâtiment à un commerçant. Deux conseillers s'opposent : l'un dit que « le bâtiment est à nous, on peut le vendre demain » ; l'autre qu'« on ne pourra jamais le vendre ». Tranche le débat en appliquant les mécanismes de sortie du domaine public, étape par étape.

✔ Corrigé
Aucun des deux conseillers n'a entièrement raison. Tant qu'elle était ouverte au public, la salle relevait du domaine public : inaliénable, et le premier conseiller a tort pour « demain ». Mais la protection n'est pas éternelle, et le second conseiller a tort pour « jamais » : la sortie suit deux gestes successifs. D'abord la désaffectation, qui est un fait : l'usage public a effectivement pris fin, l'équipement ayant été transféré et le public ne fréquentant plus le bâtiment — ce transfert doit être réel et constatable, pas seulement annoncé. Ensuite le déclassement, qui est un acte : la collectivité propriétaire décide formellement de faire basculer le bâtiment dans son domaine privé. Le bien devient alors aliénable et peut être vendu selon les formes applicables aux cessions du domaine privé — évaluation, décision régulière, publicité de l'acte. L'enchaînement protège deux exigences : ne jamais brader un équipement encore utile au public, et ne pas figer éternellement un bâtiment devenu sans usage. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un exploitant fictif détient trois parcelles rurales non contiguës : 1,2 hectare, 0,8 hectare et 2,0 hectares (données d'exercice). Il veut engager la sécurisation de l'ensemble et se demande s'il doit tout traiter en une seule démarche. Calcule la surface totale, puis décris comment la démarche s'organise parcelle par parcelle, en précisant le rôle de la publicité locale pour chacune.

✔ Corrigé
Surface totale : 1,2 + 0,8 + 2,0 = 4,0 hectares, soit 40 000 m². La démarche se conduit néanmoins parcelle par parcelle, car la sécurisation constate des droits situés : chaque parcelle a ses propres voisins, sa propre histoire et ses éventuels droits superposés. Pour chacune, on identifie le détenteur et les usagers concernés, on procède à la publicité locale — les riverains de cette parcelle-là sont invités à confirmer les limites ou à signaler leurs droits — puis on dresse le constat contradictoire avec la commission foncière avant délivrance et classement du document. Regrouper les trois parcelles en un seul constat global exposerait à des erreurs en chaîne : une contestation sur la plus petite parcelle fragiliserait l'ensemble du dossier. Le regroupement n'est admissible qu'en gestion — un même demandeur, un même suivi — jamais en substitution aux constats séparés. La surface totale donne la mesure du patrimoine ; la parcelle donne l'unité du droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un promoteur fictif dépose un dossier de permis pour un petit immeuble de bureaux sur un terrain de 450 m² (donnée d'exercice). Le service instructeur relève que le terrain est traversé, dans le document de planification applicable, par le tracé d'une future voie de desserte. Le promoteur répond que son projet « ne gêne personne aujourd'hui ». Analyse la situation en fonctions : que doit contenir la décision de l'autorité, et quelles suites le promoteur peut-il envisager ?

✔ Corrigé
Le service instructeur ne juge pas le présent mais la compatibilité du projet avec l'occupation future organisée par le document de planification : le tracé de la voie de desserte constitue une emprise réservée, c'est-à-dire une servitude d'urbanisme qui soustrait la bande concernée aux constructions privées, précisément pour que l'équipement puisse être réalisé le moment venu. L'argument « cela ne gêne personne aujourd'hui » est donc hors sujet : autoriser une construction sur l'emprise reviendrait à créer, aux frais futurs de la collectivité, l'obstacle que la planification voulait éviter. La décision de l'autorité doit être motivée sur ce fondement — implantation du projet sur une emprise réservée par le document applicable — et peut, selon la part du terrain touchée, prendre la forme d'un refus ou d'un accord limité à la partie hors emprise. Les suites ouvertes au promoteur : redéposer un projet reconfiguré sur la partie libre du terrain, ou contester la décision et, au-delà, la servitude elle-même par les voies prévues, s'il estime l'emprise injustifiée. Dans les deux cas, le débat se déplace du chantier vers le document et la décision : c'est exactement la fonction du contrôle préalable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour un terrain réel, consulter le Code domanial et foncier en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La qualification d'un bien dans le domaine public de l'État repose d'abord sur…

   A) Son appartenance à une personne publique et son affectation à l'usage de tous ou à un service public

   B) Son prix estimé par le service des domaines

   C) La durée de son occupation par les services

2. La désaffectation et le déclassement se distinguent ainsi…

   A) Ce sont deux noms du même acte

   B) Le déclassement constate la fin de l'usage, la désaffectation vend le bien

   C) La désaffectation constate en fait la fin de l'usage public ; le déclassement est l'acte juridique qui fait sortir le bien du domaine public

3. Dans une concession de terre du domaine privé, le cahier des charges sert à…

   A) Fixer le prix de vente définitif du terrain

   B) Décrire les obligations de mise en valeur dont l'exécution consolide le droit de l'attributaire

   C) Remplacer le bornage contradictoire

4. Sécuriser un droit foncier coutumier signifie…

   A) Créer un droit nouveau au profit du demandeur

   B) Transférer la terre au domaine de l'État

   C) Constater et décrire un droit existant pour le rendre lisible et opposable

5. Le bornage est dit « contradictoire » parce que…

   A) Il se déroule devant un tribunal

   B) Les riverains sont convoqués, entendus et associés à la fixation des limites, avec procès-verbal

   C) Il oppose toujours deux experts qui se contredisent

6. Le cadastre et la conservation foncière se partagent ainsi les rôles…

   A) Le cadastre publie les droits, la conservation dessine les plans

   B) Le cadastre décrit et situe les parcelles ; la conservation tient le livre foncier et publie les droits

   C) Ce sont deux noms du même service

7. Un titre foncier offre une sécurité élevée, mais le juriste doit aussi examiner…

   A) La couleur des bornes plantées sur la parcelle

   B) Le prix auquel le titre pourrait se revendre

   C) La qualité de la procédure qui l'a produit : identification des détenteurs, publicité, traitement des oppositions

8. En matière d'urbanisme, être propriétaire titré de sa parcelle…

A) Dispense de tout permis de construire

B) Ne dispense pas du contrôle préalable du permis, qui répond à une autre question que la propriété

C) Interdit seulement de construire la nuit

9. L'indemnité d'expropriation doit être « juste et préalable », ce qui signifie…

A) Qu'elle est fixée au prix demandé par l'exproprié, après la prise de possession

B) Qu'elle répare le préjudice direct par des méthodes d'évaluation discutables, et qu'elle est payée ou consignée en articulation avec le transfert

C) Qu'elle est identique pour toutes les parcelles du pays

10. Face à un conflit d'usage entre exploitants voisins, la méthode professionnelle conseille souvent de commencer par…

A) Le procès, pour intimider la partie adverse

B) L'effacement des droits du plus faible dans le dossier

C) L'établissement des faits — limites, usages — puis la recherche d'un accord écrit qui décrive les droits de chacun

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Deux critères se combinent : le critère organique (propriété d'une personne publique) et le critère d'affectation (usage de tous ou service public).

2. Réponse C — L'ordre compte : d'abord le fait (l'usage a cessé), puis l'acte (la sortie du régime protecteur), et seulement ensuite une éventuelle attribution.

3. Réponse B — La concession est un droit conditionnel : l'attributaire tient sa stabilité de l'exécution constatée du cahier des charges.

4. Réponse C — La sécurisation est probatoire : elle fixe par écrit des droits préexistants, y compris les droits superposés qu'elle doit décrire et non effacer.

5. Réponse B — Le contradictoire foncier est une méthode de fixation des limites : présence convoquée des voisins, indices confrontés, limites acceptées et écrites.

6. Réponse B — Où ? pour le cadastre ; à qui ? pour la conservation : leur articulation fait la fiabilité de l'édifice foncier.

7. Réponse C — Un titre né d'une instruction bâclée cristallise l'erreur au lieu de la réparer : sa force dépend de son histoire de procédure.

8. Réponse B — Foncier et urbanisme sont deux contrôles distincts : le titre dit à qui est le sol, le permis dit ce qu'on peut y construire.

9. Réponse B — Juste par sa méthode — réparation intégrale du préjudice direct, sans barème récité — et préalable par son articulation au transfert : pas de dépossession à crédit.

10. Réponse C — Le fait avant le droit, et l'écrit négocié quand les relations de voisinage doivent durer : c'est la méthode du contentieux foncier apaisé.

Résumé — les notions importantes

• La domanialité se qualifie en deux temps — personne publique, affectation — et le domaine public, inaliénable et imprescriptible, n'en sort que par désaffectation constatée puis déclassement ; la gestion repose sur des organes décrits par leurs fonctions.

• Attribuer le domaine privé est un choix de logique : la vente transfère, le bail prête l'usage contre une destination, la concession conditionne le droit à la mise en valeur décrite au cahier des charges.

• La sécurisation rurale constate des droits existants — coutumiers notamment — par une gradation d'outils et une démarche contradictoire qui décrit les droits superposés au lieu de les effacer.

• Cadastre et conservation articulent le « où » et le « à qui » ; le bornage contradictoire et l'immatriculation donnent au titre foncier une force qui dépend de la qualité de son instruction.

• L'urbanisme contrôle l'occupation du sol en amont des projets : documents de planification par fonctions, permis de construire en mécanisme — dossier, instruction, décision motivée, publicité — sans aucune règle technique à réciter.

• L'expropriation force la propriété pour la seule utilité publique établie par procédure, contre une indemnité juste par sa méthode et préalable par son articulation au transfert, fixée par le juge à défaut d'accord.

• Le contentieux foncier se trie par nature — droit, acte, usage — et s'articule entre juge, administration, services techniques, médiation et acteurs traditionnels, avec l'accord écrit comme issue stabilisatrice des conflits d'usage.

• Réformes et décentralisation se discutent en balance : sécuriser sans exclure, rapprocher la gestion sans capter les décisions — et la parade tient à la qualité des procédures : publicité, contradiction, droits superposés décrits, classement accessible.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 3 — "AFOR : Sécurisation du Foncier Rural en Côte d'Ivoire – 16 Régions Engagées pour l'Avenir"

Chaîne : YuG'ô Immobilier · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une présentation institutionnelle d'un programme de sécurisation du foncier rural dans un pays voisin de la sous-région : démarche de constatation des droits et organisation locale. À regarder pour les mécanismes — identification, publicité, délivrance de documents — en gardant à l'esprit que le cadre malien et ses textes en vigueur font seuls foi pour le Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=VuE6vjVyWlI

Leçon 4 — Comment obtenir un titre foncier ?

Chaîne : Francis Mitati · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une explication pas à pas de la logique de l'immatriculation et de l'obtention d'un titre foncier en Afrique francophone : instruction, bornage, publicité, délivrance. La vidéo

sert à visualiser la chaîne des fonctions décrite dans la leçon ; les étapes précises applicables au Mali se vérifient auprès de la conservation et des textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=S2uH0Aj3pew

Leçon 5 — Refus de Permis de Construire : Motifs, Délais et Tribunal Administratif

Chaîne : Benjamin INGELAERE Avocat · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un avocat en droit de l'urbanisme explique comment se lit et se discute un refus de permis de construire : motivation de la décision, motifs tirés des documents de planification, voies de contestation. Le cadre présenté est étranger ; on en retient la méthode — lire la motivation, identifier le document applicable — que la leçon transpose au cadre malien.

https://www.youtube.com/watch?v=xwwHcdzFLgM

Leçon 6 — Les enjeux de l'expropriation en contexte de conservation [WEBINAIRE]

Chaîne : Centre québécois du droit de l'environnement · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Un webinaire académique qui discute les pouvoirs d'expropriation des personnes publiques, leurs limites et la question de l'indemnisation, y compris les situations d'atteinte déguisée à la propriété. À écouter pour la discussion des principes — utilité publique contrôlée, réparation — que la leçon présente dans le cadre malien des textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=a0J1CZkWkXs

Leçon 8 — Popenguine, Ndayane : La Terre, La Mer et les Habitants

Chaîne : Sénégal Rek · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un diagnostic foncier communal présenté dans une commune de la sous-région : gestion locale des terres, chaîne de délivrance des documents, place des instances de concertation. La vidéo illustre concrètement les enjeux de la gestion foncière rapprochée des territoires que la leçon discute en balance, sans transposer au Mali des règles qui ne sont pas les siennes.

https://www.youtube.com/watch?v=8iJJhta8vJw

Sources et références

- Code domanial et foncier du Mali : le texte de référence de ce cours, à consulter dans sa version en vigueur auprès des sources officielles (Journal officiel, services des domaines et de la conservation foncière) — il est ici présenté par son architecture, jamais reproduit.
- Documents de politique foncière et orientations nationales en matière de sécurisation foncière et de gestion décentralisée des terres, nommés en général : se procurer les versions officielles à jour auprès des institutions compétentes.
- DRO-L2-13 — Droit foncier malien (Bibliothèque Universitaire IAM) : le socle de ce cours d'approfondissement — catégories du régime foncier, titre foncier, conflits

d'usage soldés sans vainqueur.

• DRO-L1-16 — Pluralisme juridique et droits coutumiers (Bibliothèque Universitaire IAM) : la posture descriptive adoptée ici à l'égard des droits fonciers coutumiers.

• DRO-L2-19 — Modes alternatifs de règlement des différends (Bibliothèque Universitaire IAM) : le cadre général de la médiation et des acteurs traditionnels mobilisé par la leçon sur le contentieux foncier.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !